

बाल न्यायको अवधारणा

प्रस्तुतीमा समेटिएका विषयहरू

- बाल न्यायको परिचय
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- अवधारणागत आधारशिला (Conceptual Foundation)
- बाल न्यायका प्रारूपहरू (Models of Juvenile Justice)
- बाल न्यायमा आएका नीतिगत परिवर्तनहरू (Policy Shift)
- छुट्टै बाल न्याय प्रणाली किन ?

वालवालिकाका सम्बन्धमा प्रयोग हुने केही शब्दावलीहरु

शब्दावलीहरु

- Baby
- Infant
- Adolescent
- Youth
- Child
- Minor/Minority
- Juvenile

बालबालिकाका लागि न्याय प्रणाली आफैमा तनावग्रस्त सन्दर्भ (Stressful Context)

- अनौठो, नौलो र अपरिचित
- अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने कारण विरलैमात्र राम्रो (rarely benign)
- बालिकाका लागि बालिकाद्वारा संचालित, अक्सर न बालमुखी न बाल मैत्री हुन्छ (often not child oriented nor child friendly)
- तनाव सृजनाका कारणहरू विभिन्न (possible sources of stress are plenty)

बाल न्याय के हो ?

- बृहत अवधारणा, धेरै कुरा समावेश हुन्छन् -
 - कानूनसंगको द्वन्द्वमा आउने बालबालिका प्रति गरिने व्यवहार
 - दोष लगाइएका र दोषी ठहराइएका दुवै प्रकारका बालबालिका सम्बन्धमा लागू हुने न्याय प्रणाली
 - कानून पद्धतिसंग हुने बालबालिकाको सबै प्रकारको सम्बन्ध वा अन्तरक्रिया
 - बालबालिकाले कुमार्ग (deviance causes) रोज्नुका कारणहरूको सम्बोधन

Definition

- Juvenile justice is the area of criminal law applicable to persons not old enough to be held responsible for criminal acts.
- Juvenile justice is concerned with the correction and rehabilitation of the child coming into a conflict with law.

Contd.

- Juvenile justice system is the system of agencies that is designed to handle juvenile offenders.
- Juvenile justice system is a network of interrelated social service and criminal justice agencies designed and operated for the treatment and care of children.

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- वाल न्याय प्रणाली सन् १८९९ देखि प्रचलनमा
- पहिलो वाल अदालत अमेरिकाको इलिनोयस राज्यको कुक काउण्टीमा १८९९ मा स्थापित
- १८९९ देखि हाल सम्म वाल न्याय प्रणालीको अभ्यास र मान्यतामा धेरै परिवर्तन

क्रमशः

■ वीसौं शताब्दी पहिले -

- वस्तु : समाजको नजरमा सम्पत्ति
 - : अन्य सम्पत्ति सरह खरिद गर्न, बिक्रिगर्न र व्यवहार गर्न सकिने
 - : अभिभावकहरु आफ्ना वालवालिकाको मालिक मानिने, पूर्ण नियन्त्रण कायम भएको मानिने
- न्याय प्रणाली
 - : छुट्टै अदालत थिएन
 - : वालिगसरह समान व्यवहार गरिने
 - : सजाय समान
 - : वालिगसरह समान कारागारमा राखिने
 - : कमैमात्र अभिभावकत्वको दृष्टिकोण

क्रमशः

- युरोपको पुनर्जागरण (Renaissance) अवधि (१४ देखि १७ औं शताब्दी)
 - वस्तुको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणबाट संरक्षण चाहिने वर्गको रूपमा हेरिने मान्यताको प्रारम्भ
 - बालबालिका पूर्ण विकसित नभएको रूपमा
 - आफ्नो इच्छाको स्वतन्त्र प्रयोग गर्न नसक्ने वर्गको रूपमा
 - सुधारका लागि विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमको शुरुवात

औधोगिक क्रान्तिको अवधि(१८ देखि १९ सौं शताब्दी)

- शहरी क्षेत्रमा बसाइ सराइ
- लामो घण्टा काम गर्नुपर्ने
- वालिगसंगै काम गर्नुपर्ने
- भ्रष्ट शहरी जीवन (corrupt city life) को प्रभाव
- शहरीकरणको खराबीबाट मुक्तिको प्रयास
- श्रम कानून लगायत अन्य कार्यक्रमहरु डिजाइन
- प्युरिटान (Puritan) बिचारधाराको बिकास, जस्तो :
 - शहरलाई खराबीको (evil ways) श्रोतको रुपमा लिने
 - बाल दुराचारलाई कम गर्ने सर्वोत्तम उपाय गरिबी र भ्रष्ट शहरी जीवनबाट मुक्त गराउनु हो
 - पुनर्स्थापनको रुपमा ग्रामीण इलाकामा सार्ने

बाल न्यायको अवधारणागत आधारशिला
(Conceptual Foundation of Juvenile Justice)

अवधारणागत आधारशिला (Conceptual Foundation)

- विच्छेद (Segregation) को सिद्धान्त
- अभिभावकत्व (Parens Patriae) को सिद्धान्त

Policy Shift in Juvenile Justice

From Welfare to Rights

Policy Shift in the Juvenile Justice From Welfare to Rights

- The establishment of the juvenile court in Cook County marked a conceptual change
 - in the nature of a child's conduct
 - child's responsibility for its conduct
 - state's role in dealing with that conduct
- A new relationship between child and state was based on the concept of *parens patriae*

Policy Shift Contd.

- But-
 - hidden from the purview of the judiciary and the public
 - children could not interact with their keepers as perceived the state as a benevolent parent
 - not separated from the influence of improper associates
 - overcrowding
 - inadequate staff
 - not adequately trained

Policy Shift Contd.

- Children have suffered the worst of both worlds – US Supreme Court in re Gault case
- They have had neither the right to resist the excesses of officialdom nor the power to demand their due.
- Constitutionality of juvenile court and special nature of procedure challenged
- Focused on procedural fairness
- But efforts to balance the two rather than discard one for another

Welfare Model and Justice Model

Alder and Wundersitz called Welfare and Justice Model

- Welfare: -associated with paternalistic and protectionist policies
-treatment rather than punishment
- Justice : -assumes that all individuals are reasoning agents
-are fully responsible for their actions
-should be held accountable before the law
-assess the degree of culpability
-should be accorded full rights to due process

छुट्टै बाल न्याय प्रणाली किन ?

छुट्टै वाल न्याय प्रणाली किन ?

- Not fully developed : Less mature than adults
- Inability to know right from wrong
- Lack the ability to develop same level of intent as adults
- Incapable of exercising free will
- Less capacity to judge the consequence of harms or injures
- Could easily be rehabilitated
- Do not commit crime but mistake : child's mistake is considered the mistake of the family and community

बाल न्यायको विशेषताहरु

Features of Juvenile Justice

- Operated under the medical model
- More decentralized
- Not constitutionally guaranteed
- Individualized justice system
- Less formalized
- Team work among the juvenile justice actors
- Juvenile justice system serves as parent
- Confidentiality
- More civil than criminal

बाल न्यायको भविष्य

- धेरै हदसम्म वालिग अदालतसंग मिल्दोजुल्दो
- बाल अदालतको सैद्धान्तिक आधार *Parens Patriae* अवधारणा अमान्य हुंदै
- प्रश्न उठेको छ - के अब पनि छुट्टै बाल अदालतको आवश्यकता छ ?

वर्तमान दृष्टिकोण

- Desire to get tough
- Hold juveniles more accountable
- Open juvenile proceedings
- Focus on protection of society
- Holding parents criminally responsible for the crimes their children commit
- Discretion of juvenile court judge curtailed
- Determinate sentences

वर्तमान दृष्टिकोण क्रमशः

- Non-criminal misbehavior (status offences) and private offences (victimless crimes) should be removed from the juvenile court
- Visibility and accountability of decision making should replace closed proceedings and unrestrained official discretion
 - New York is the 1st state to apply new standard through JJ Reform Act, 1976

धन्यवाद